

1-Cas pratique :

Monsieur Dia est propriétaire d'un fonds de commerce de boulangerie à Nouakchott. Il souhaite prendre sa retraite et envisage trois solutions différentes :

1. Vendre son fonds de commerce à M. Sidi, jeune entrepreneur,
2. Mettre son fonds en location-gérance à Mme Aicha, qui n'a pas les moyens d'acheter mais souhaite exploiter le fonds.
3. Nantir son fonds de commerce auprès d'une banque pour obtenir un prêt destiné à financer un autre projet.

Pour chaque opération, Monsieur Dia veut connaître :

- Les conditions et formalités à respecter selon le Code de commerce mauritanien.
- Les conséquences principales pour lui et pour l'autre partie

2- QCM : choisir la meilleure réponse

1. La personnalité morale d'une société s'acquiert :
 - a) Dès la signature des statuts.
 - b) Après immatriculation au Registre du Commerce (RC).
 - c) Après la première assemblée générale.
 - d) Après publication dans un journal d'annonces légales.
2. Les éléments essentiels du contrat de société sont :
 - a) Apports, affectio societatis, partage des bénéfices.
 - b) Nom commercial, capital social, siège social.
 - c) Immatriculation, objet social, durée.
 - d) Associés, dirigeants, exercice comptable.
3. La participation aux résultats implique :
 - a) Une répartition obligatoire des dividendes.
 - b) Un partage des bénéfices et des pertes.
 - c) La nomination d'un commissaire aux comptes.
 - d) La tenue d'une assemblée annuelle.
4. Une entreprise individuelle :
 - a) A une personnalité morale distincte.
 - b) Peut être immatriculée au RC.
 - c) Nécessite au moins deux associés.
 - d) n'est pas soumise aux impôts
5. L'affectio societatis désigne :
 - a) L'objet social de la société.
 - b) La volonté de collaborer sur un pied d'égalité.
 - c) La répartition des bénéfices.
 - d) Le siège social de la société